

0049643-78.2017.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Augusto Antonini

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO WALLECKSON BARBOSA DE SOUZA

VISTOS, etc.

PEDRO WALLECKSON BARBOSA DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 12 de junho de 2.017, por volta das 14:30 horas, na Travessa Lorenzo Bartali, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

0049643-78.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0049643-78.2017.8.26.0050 - Controle nº 1.062/17

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO WALLECKSON BARBOSA DE SOUZA

VISTOS, etc.

PEDRO WALLECKSON BARBOSA DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 12 de junho de 2.017, por volta das 14:30 horas, na Travessa Lorenzo Bartali, altura do nº 50, bairro Grajaú, nesta capital, trazia consigo, guardava e ocultava, para consumo de terceiros 47 porções de cocaína e 30 porções de maconha, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 04 de junho de 2.018 (fls. 34) e o processo suspenso com fundamento no art. 366 do CPP em 17 de setembro de 2.018 (fls. 121).

Posteriormente, o réu foi citado pessoalmente em 11 de fevereiro de 2.019 (fls. 124) e o feito retomou seu curso.

É o relatório. DECIDO.

A questão de mérito sequer deve ser apreciada, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, em face do transcurso do prazo prescricional da pretensão punitiva, com base na pena em abstrato.

De fato, o réu está sendo acusado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, cuja pena prevista em seu preceito secundário é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão.

E face à sua primariedade e a pequena quantidade de entorpecentes com ele apreendida, a pena a ser aplicada ao final seria inferior a 02 (dois) anos, com a aplicação do redutor previsto no art 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

E diante do que dispõe o art. 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição ocorreria, nesse caso, em 04 (quatro) anos.

Contudo, o réu contava com apenas 18 anos de idade na data dos fatos, quando tal prazo seria reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal.

Assim, a se considerar os termos de interrupção do prazo prescricional, previstos no art. 117 do Código Penal, levando-se em conta, por outro lado, que a denúncia foi recebida em 04 de junho de 2.018 e que o processo ficou suspenso nos termos do art. 366 do CPP de 17 de setembro de 2.018 até a citação pessoal do réu em 11 de fevereiro de 2.019, conclui-se que aquele lapso de 02 (dois) anos já se escoou.

Nesse sentido o entendimento do Ministério Público.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de PEDRO WALLECKSON BARBOSA DE SOUZA, Rg. nº 52.692.992-SSP/SP, filho de Luiz Antonio de Souza Filho e Severina Barbosa de Souza, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal e art. 61 do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 01 de novembro de 2.022.

Augusto Antonini

Juiz de Direito